

1501065-21.2021.8.26.0292

Classe: Inquérito Policial

Assunto: Roubo

Magistrado: FERNANDA AMBROGI

Comarca: Jacareí

Foro: Foro de Jacareí

Vara: 2ª Vara Criminal - ANEXO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

Data de Disponibilização: 29/07/2022

... celular. Disse que já foi processado por tráfico de drogas e roubo.

A vítima ROGERIO CUBA FERNANDES, disse que na data declinada na denúncia foi vítima de roubo e levaram seu celular. Disse que trabalhava como entregador do Mercado Livre e na oportunidade tinha ido fazer uma entrega como foi abordado por um grupo de assaltantes armados. Disse que foram levados ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jacareí

Foro de Jacareí

2ª Vara Criminal

Praça dos Três Poderes, s/nº, Jacareí - SP - cep 12327-902

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501065-21.2021.8.26.0292 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501065-21.2021.8.26.0292 Controle: 2021/000847

Classe - Assunto

Inquérito Policial - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ISAAC REIS GONCALVES SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA AMBROGI

Vistos.

ISAAC REIS GONCALVES SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 180, "caput" do Código Penal, porque em data incerta, mas entre os dias 15 e 26 de dezembro de 2020, nesta cidade e comarca de Jacareí/SP, adquiriu e recebeu o telefone celular marca Xiaomi, modelo Redmi Note 7 (auto de avaliação à p. 19), sabendo que se tratava de produto de crime.

Segundo apurado, no dia 15 de dezembro de 2020, por volta das 12h15min, na Rua Minas Gerais, 170 - Rio Comprido, nesta cidade e comarca de Jacareí/SP, três indivíduos não identificados subtraíram o telefone celular marca Xaomi, modelo Redmi Note 7, de propriedade de Rogério Cuba Fernandes, além de outros bens arrolados no boletim de ocorrência de pp. 03/09.

Posteriormente, ISAAC adquiriu e recebeu o telefone Xiaomi, modelo Redmi Note 7 sabendo que se tratava de produto de crime, já que, recebeu sem documentos ou recibos, de pessoa desconhecida e por valor abaixo ao preço de mercado.

Ocorre que, no dia 26 de dezembro de 2020, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina, quando avistaram ISAAC, que ao perceber a presença policial, mudou bruscamente de direção, motivo pelo qual decidiram pela abordagem preventiva.

Realizada revista pessoal, os policiais encontraram em poder de ISAAC um aparelho celular Xiaomi, Note 7 (IMEI:- 864145040002931), que em pesquisa constou ser produto de roubo.

Indagado perante a Autoridade Policial, ISAAC disse que foi abordado por policiais militares que localizaram em seu poder um telefone celular de marca Xiaomi Red 7, que comprou há três semanas de Gabriel, um menino no bairro Rio Cumprido, pela quantia de R\$500,00, não sabendo que o telefone celular era roubado (p. 20).

Recebida a denúncia (fls. 266/267), o réu foi citado (fls. 297 e 317) e apresentou resposta à acusação (fls. 323). Ausentes as premissas para a absolvição sumária, foi confirmado o recebimento da denúncia (fls. 325/326).

Durante a instrução, foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas pelas partes, procedendo ao interrogatório, ao final.

Encerrada a instrução processual, as partes se manifestaram por intermédio de alegações orais, deduzindo suas pretensões.

É o relatório.

D E C I D O.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade restou demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 14), auto de avaliação (fls. 14), pela nota fiscal do aparelho celular (fls. 21), bem como pela prova testemunhal.

A autoria é inconteste.

O réu ISAAC REIS GONCALVES SILVA, prante a autoridade policial, negou participação no roubo e admitiu ter adquirido o aparelho celular de outra pessoa de prenome Gabriel. Em juízo, disse que adquiriu o celular no bairro de pessoa de nome Gabriel mas, sequer sabe declinar seu nome completo e seu endereço. Disse que o vendedor não tinha qualquer documento do bem e não pegou recibo. Disse que pagou a quantia de R\$500,00 pelo aparelho celular. Disse que já foi processado por tráfico de drogas e roubo.

A vítima ROGERIO CUBA FERNANDES, disse que na data declinada na denúncia foi vítima de roubo e levaram seu celular. Disse que trabalhava como entregador do Mercado Livre e na oportunidade tinha ido fazer uma entrega como foi abordado por um grupo de assaltantes armados. Disse que foram levados até um local distante e lá foram deixados. Disse que após os fatos registrou a ocorrência pois, o carro da empresa também foi levado. Disse que no dia 26 de dezembro foi acionado pela polícia pois, tinham encontrado seu aparelho celular.

A testemunha FÁBIO HENRIQUE PINTO, policial militar, disse que estava em patrulhamento de rotina quando avistaram o réu que apresentou nervosismo ao perceber a presença presencial. Disse que o abordaram e apreenderam o aparelho celular em sua posse e constataram que era produto de roubo. Disse que conduziram o réu até a delegacia e o réu mencionou que teria adquirido o aparelho celular através das redes sociais mas, forneceu maiores informações.

Pois bem. Explicitados os fatos e diante do quanto restou apurado, evidenciada a autoria delitiva, de rigor a imposição de decreto condenatório. Sublinho que a tese defensiva no sentido de ausência de provas, a ensejar, assim, a absolvição não se mostra alinhada ao conjunto probatório presente nos autos.

Ora, o réu foi surpreendido em poder de aparelho celular produto de crime anterior

(03/05), fato comprovado por meio de boletim de ocorrência.

E, em matéria de crime contra o patrimônio, pacífico o entendimento de que a posse da res furtiva é prova substancial e que gera a inversão no ônus probatório, ou seja, caberá ao réu comprovar a posse lícita.

Neste sentido:

“Na receptação, a apreensão da coisa subtraída em poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova, impondo-se justificativa inequívoca, assim, se esta for dúbia e inverossímil, transmuda-se a presunção em certeza, autorizando, assim, a condenação” (RT 746/629).

Saliente-se, por oportuno, ser assente o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que, em se tratando de receptação, a prova do conhecimento prévio da origem ilícita do bem pressupõe uma análise subjetiva do comportamento.

Nesse sentido, confira-se:

“A prova do conhecimento da origem delituosa da coisa, no crime de receptação, pode extrair-se da própria conduta do agente e dos fatos circunstanciais que envolvem a infração” (TACRIM AP - Ap. 493.367 - Rel. Juiz NOGUEIRA FILHO - 9º C - J. 30.3.88 - Un).

Os depoimentos dos policiais acabam por espancar qualquer dúvida em relação à autoria do crime.

Cabe ressaltar, nesse passo, que os depoimentos prestados pelos policiais, na Delegacia e em Juízo, são, em essência, coerentes e harmônicos.

Assim, não se pode negar valor a tais depoimentos pelo simples fato de terem sido prestados por agentes públicos, até porque, agindo no estrito cumprimento do dever funcional, com obediência aos preceitos legais, são merecedores de toda confiança, como de resto qualquer pessoa há de merecer, até prova em contrário, inexistente nesses autos.

Confira-se:

“PROVA - Testemunha - Policial Militar - Validade - Reconhecimento -

Impossibilidade de invalidar o depoimento de Policial Militar, por suspeito ou impedido de depor, só porque ostenta essa qualidade, uma vez que, seria incurial, um verdadeiro contrassenso, o Estado credenciar alguém como seu agente e, ao depois, quando este prestasse conta de suas diligências, fosse taxado de suspeito - Recurso improvido.” (Apelação Criminal n. J. 103.338-3/6 - São Paulo 9º Câmara Criminal - Relator: Ubiratan de Arruda - 30.1.2008-V.U.).

Ademais, nada existe nos autos a indicar que os policiais estivessem perseguindo o réu, ou que tivessem qualquer motivo para incriminar falsamente pessoa que sabem ser inocente.

Logo, nada há nos autos a infirmar as palavras dos policiais.

Assim, em que pese o hercúleo esforço da defesa, não há como desclassificar-se o crime doloso para a modalidade culposa.

Evidenciada a prática do delito, passo, à luz dos artigos 59 e 68 do Código Penal, à fixação da pena.

Respeitado o critério trifásico para aplicação da pena, verifico que o acusado registra alguns apontamentos em sua folha de antecedentes, todavia é primário.

Considerando as circunstâncias judiciais, que lhe são favoráveis, fixo a pena-base no mínimo legal:

01 ano de reclusão e 10 dias-multa

Na segunda fase, verifico que o réu contava com menos de 21 anos à época dos fatos, entretanto a referida atenuante não produzirá efeitos, nos termos da Súmula 231 do STJ.

À míngua de outras causas modificadoras, torno a reprimenda definitiva.

A pena será cumprida em regime aberto, observado o disposto artigo 33, § 2o, “c”, do Código Penal.

Porém, feito um juízo de valoração de sua conduta, entendo viável a substituição da

pena privativa de liberdade pela aplicação do disposto no art. 44 do Código Penal, pois, em que pese o desvio de conduta, poderá, inclusive ter uma influência positiva na tentativa de ressocialização dos acusados, não havendo necessidade de mantê-lo no cárcere.

Assim, substituo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade pelo prazo da pena corporal imposta, atendendo-se, na execução, o disposto no art. 46 e parágrafos do Código Penal, em entidade a ser determinada pelo Juízo das Execuções Criminais, sem prejuízo da pena de multa imposta.

Em caso de conversão da pena restritiva em privativa de liberdade, o regime prisional será o fixado nesta sentença.

A pena pecuniária foi fixada e alterada com base nos mesmos critérios e na mesma proporção da pena privativa de liberdade, com fundamento no artigo 59 do Código Penal, e o valor de cada dia-multa será estabelecido no patamar mínimo, ausente que estão elementos que informem a situação econômica do réu.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a ação para CONDENAR ISAAC REIS GONCALVES SILVA à pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, em regime aberto, a qual substituo por uma pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade pelo prazo da pena imposta, sem prejuízo da pena de multa imposta. Faculto ao réu o apelo em liberdade. Incompatível com a substituição da pena e com a fixação de regime aberto, o recolhimento ao cárcere.

Transitada esta em julgado, expeça-se guia de recolhimento.

Isenção de custas em razão do benefício da gratuidade de justiça.

Comunique-se o teor desta sentença à vítima, preferencialmente por meio eletrônico. Deixo de condenar à indenização nos termos do art. 387, IV do Código de Processo Penal, porquanto não houve provocação do interessado.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Jacarei, 27 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA